

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5046/2531

นาย จิต ตี บุญย นิยม กับพวก
มูลนิธิ แห่ง สภา คริสต์ จักร ใน
ประเทศ ไทย กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 113, มาตรา 582

ป.วิ.พ. มาตรา 243 (3)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 56

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ มาตรา

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเป็นกฎหมายที่กำหนดขึ้นเพื่อความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างและเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนไม่ว่านายจ้างกับลูกจ้างยังมีความผูกพันเป็นนายจ้างลูกจ้างกันอยู่หรือไม่ก็ตาม นายจ้างลูกจ้างจะทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งมีผลทำให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้หาได้ไม่ ดังนั้น สัญญาที่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างทำกับจำเลย นายจ้างสละสิทธิหรือไม่พอใจเรียกร้องเงินใด ๆ จากจำเลยซึ่งหมายถึงค่าจ้างเพิ่มที่โจทก์จะพึงเรียกได้ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อประกาศดังกล่าว ไม่มีผลใช้บังคับ สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582 ไม่ใช่เป็นเงินที่กฎหมายบังคับให้นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างหรือเป็นกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ลูกจ้างจึงมีอำนาจที่จะสละสิทธิเรียกร้องได้ โจทก์จะได้รับค่าจ้างเพิ่มให้เท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นจำนวนเท่าใด คู่ความยังโต้เถียงกันในเรื่องค่าจ้างของโจทก์แต่ละคนและโจทก์บาง

คนมีสิทธิได้รับหรือไม่อยู่ ศาลฎีกาย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยในประเด็นนี้ต่อไป

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ต่ำกว่ากฎหมาย และต่อมาเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมและไม่จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างที่ขาดพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี และเงินเพิ่มกับค่าเสียหายและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยให้การว่า โจทก์ยินยอมไม่เรียกร้องสิ่งใดจากจำเลย นอกเหนือจากเงินสะสมและค่าชดเชยที่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์แล้ว ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จ่ายค่าจ้างเพิ่มแก่โจทก์ที่ 18 เท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ค่าขออื่นให้ยก โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลแรงงานกลางสั่งรับอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของโรงพยาบาลแวนแซนด์วูดซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 โดยประจำทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลดังกล่าว โจทก์ทุกคนเว้นแต่โจทก์ที่ 28 ได้รับค่าจ้างจากจำเลยที่ 1 ในอัตราค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของกฎหมาย ต่อมาวันที่ 26 พฤษภาคม 2529 จำเลยที่ 1 ปิดกิจการโรงพยาบาลและเลิกจ้างโจทก์ เมื่อจำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์นั้นจำเลยที่ 1 ได้จ่ายค่าชดเชยและเงินช่วยค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์ที่ 1 ไปแล้ว ตามเอกสารหมาย จ.10, จ.11 โดยโจทก์ที่ 1 บันทึกข้อความไว้ในเอกสารหมาย จ.10 ว่า "ข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้องเงินหรือสิ่งของอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิทั้งตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นจากโรงพยาบาลแวนแซนด์วูด หรือมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ และจำเลยที่ 1 ได้จ่ายค่า

ชดเชยและเงินสะสมให้แก่โจทก์ที่ 1 ถึง 28 (เว้นแต่โจทก์ที่ 18) ไปแล้วตามเอกสาร
หมาย ล.5 โดยโจทก์ดังกล่าวได้บันทึกข้อความไว้ในเอกสารหมาย ล.5 ว่า "ไม่ตั้งใจ
ที่จะเรียกร้องเงินใด ๆ กับโรงพยาบาลแวนแซนด์วูดอีกต่อไป" ปัญหาที่ต้องวินิจฉัย
ตามอุทธรณ์ของโจทก์ในเรื่องค่าจ้างซึ่งจำเลยที่ 1 ต้องจ่ายเพิ่มให้แก่โจทก์ที่ 1 ถึง
โจทก์ที่ 27 (เว้นแต่โจทก์ที่ 9 และที่ 18) ให้เท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของกฎหมาย
และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าว่าการที่โจทก์ทำบันทึกข้อตกลงสละสิทธิเรียก
ร้องเงินประเภทดังกล่าวไว้ในเอกสารหมาย จ.10, จ.11 และ ล.5 นั้น บันทึกข้อ
ตกลงมีผลใช้บังคับหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยออกประกาศ
โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 2(4) และข้อ 14 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 นั้น คณะกรรมการค่าจ้างกำหนดขึ้นโดย
พิจารณาถึงการครองชีพมาตรฐานการครองชีพ และข้อเท็จจริงอื่น ๆ ซึ่งลูกจ้างใน
แต่ละท้องถิ่นจะสามารถดำรงชีพอยู่ได้ จึงเป็นกฎหมายที่กำหนดขึ้นเพื่อความเป็น
ธรรมแก่ลูกจ้างและเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ฉะนั้น ไม่ว่าในระหว่างที่
นายจ้างกับลูกจ้างยังมีความผูกพันเป็นนายจ้างลูกจ้างกันอยู่ หรือสิ้นความผูกพันกัน
แล้วก็ตาม นายจ้างลูกจ้างจะทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งมีผลทำให้ลูกจ้างได้รับ
ค่าจ้างต่ำกว่าหรือน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้หาได้ไม่ การที่โจทก์ที่ 1 ทำสัญญากับ
จำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมาย จ.10, จ.11 และโจทก์ที่ 2 ถึง 28 (เว้นแต่โจทก์ที่ 18)
ทำสัญญาไว้กับจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมาย ล.5 ว่าโจทก์สละสิทธิหรือไม่ตั้งใจเรียก
ร้องเงินใด ๆ จากจำเลยที่ 1 อีกซึ่งหมายความว่าความรวมถึงค่าจ้างเพิ่ม ซึ่งโจทก์จะพึงเรียก
ได้ตามกฎหมายนั้น จึงเป็นการฝ่าฝืนต่อประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่า
จ้างขั้นต่ำไม่มีผลใช้บังคับ จำเลยที่ 1 ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มในช่วง 2 ปีที่ยังไม่ขาดอายุ
ความตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางให้แก่โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 27 (เว้นแต่
โจทก์ที่ 9 และโจทก์ที่ 18) ส่วนสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 582 นั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องที่กฎหมายบังคับให้นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างหรือเป็นกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ลูกจ้างจึงมีอำนาจที่จะสิทธิเรียกร้องได้ เมื่อโจทก์ได้ทำเอกสารสิทธิเรียกร้องดังกล่าวแล้วจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วนสำหรับค่าจ้างเพิ่มให้เท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของโจทก์ แต่ละคนเป็นจำนวนใดนั้น คู่ความยังโต้เถียงกันในเรื่องค่าจ้างของโจทก์แต่ละคนและโจทก์บางคนมีสิทธิได้รับหรือไม่อยู่ จึงเห็นสมควรยกอนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยในประเด็นนี้ต่อไป"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าจ้างเพิ่มให้แก่โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 27 (เว้นโจทก์ที่ 9 และที่ 18) พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ศาลแรงงานกลางดำเนินกระบวนการพิจารณาเฉพาะในส่วนนี้ต่อไป

(สุพจน์ นาถะพินธุ-มาโนช เพียรสนอง-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>